

El brazo legal

Qué tiene que atender la persona que prepara el terreno legal: cuatro entregables, diez preguntas escritas para que se puedan contestar, y una última milla que termina en una línea de código.

2026-09-01 bloque paralelo · no toca código fuente: marea/vault/ENCARGO_LEGAL.md

Esto no es asesoría legal ni la sustituye. Este documento organiza el trabajo de preparación. La opinión la firma un abogado local con cédula, por escrito. Si el brazo legal termina opinando sobre legalidad, el encargo falló.

00 Por qué existe este puesto

Las horas de abogado son el recurso **caro y lento** del proyecto. Un abogado que recibe «¿es legal una app de apuestas?» cobra por descubrir qué hacemos, y contesta despacio y en vago. Uno que recibe cinco páginas de hechos y diez preguntas cerradas contesta rápido y por escrito.

El trabajo de este puesto no es investigar la ley. Es hacer que cada hora de abogado rinda, y que la respuesta no se quede en un PDF guardado.

DÓNDE ENCAJA

Es uno de los dos bloques que corren en paralelo a la construcción — el otro es la rampa cripto. **No valen lo mismo:** la rampa suma 2-3 semanas al final del calendario; esto está en el camino crítico entre el lanzamiento con tope y el primer peso, y **su cola no se acelera con dinero** una vez que empezó. Si sólo alcanza para una persona, va aquí.

01 Los cuatro entregables

Memo de hechos

semana 1

Cinco páginas, sin adjetivos, describiendo el mecanismo. El Anexo A trae los hechos ya redactados: el trabajo es ordenarlos y completarlos, no descubrirlos.

Cierra cuando: se lee de principio a fin sin que haya que corregir un solo hecho.

Las diez preguntas

semana 1-2

Con la regla del §02: cada pregunta lleva anotado qué haríamos con cada respuesta posible. Una pregunta cuya respuesta no cambia nada de lo que hacemos no se pregunta — se está pagando por curiosidad.

Cierra cuando: las diez tienen su consecuencia escrita al lado.

El mapa y la terna

semana 2–3

- Tabla de los 15 países (Anexo B) con fuente citada y **sin conclusión propia**.
- Recomendación de **por cuál empezar — uno solo**. El criterio no es el mercado más grande: es dónde la respuesta llega más rápido y más clara. Un «sí» acotado en tres meses vale más que un «quizá» en un mercado grande a los nueve.
- Tres despachos, con presupuesto y plazo **por escrito**, con experiencia demostrable en juego, fintech o cripto local. No el conocido que es abogado.

Cierra cuando: hay tres presupuestos comparables sobre la mesa.

La opinión, contratada y traducida

semana 4–12

- Contratar con **alcance escrito**: las diez preguntas, respuesta por escrito, y cláusula de actualización si cambia la norma.
- Cuando llegue: la **última milla**, que es la que importa — traducirla a una línea de `src/domain/eligibility.ts` (`status`, `depositCapUsd`, `note`) y archivar la opinión firmada con fecha y autor.

Cierra cuando: un país pasa de `pendiente` a `permitido` con su tope de depósito, y la suite de pruebas pasa.

POR QUÉ TERMINA EN CÓDIGO Y NO EN UN PDF

El repositorio ya tiene la puerta puesta, y no se puede abrir «sólo para probar»: los 15 países arrancan en `pendiente`, y la validación **falla** si la build deja de ser simulada con la puerta apagada, y **falla** si el motor pasa a dinero sin encenderla. Una opinión que termina en un archivo guardado no cambió nada; ésta termina en una línea que una prueba verifica.

02 Las diez preguntas

Escritas para que se puedan contestar sí / no / depende-de-esto. Debajo de cada una, qué haríamos con la respuesta.

- 01 ¿Un mercado de predicción con resolución por oráculo y contraparte entre usuarios es juego, instrumento derivado, otra figura, o nada regulado? ¿Cambia por tema?**

CONSECUENCIA

Si el deporte cae en juego y la macro no, sacamos fútbol del catálogo del primer país y lanzamos sólo con inflación y precios. Es una línea de configuración, no un rediseño.

- 02 Si no custodiamos ni tomamos contraparte, pero operamos el frontend, creamos los mercados y operamos el oráculo — ¿somos operador de juego, intermediario financiero, proveedor de servicios de activos virtuales, o ninguno?**

CONSECUENCIA

Operador de juego ⇒ licencia (pregunta 04). Activos virtuales ⇒ registro y régimen AML, otro camino y otro calendario. Ninguno ⇒ se documenta por escrito y se avanza.

- 03 ¿Cambia algo que sea con puntos sin valor de rescate, en vez de con dinero? ¿Y si los puntos nunca se pueden canjear por nada?**

CONSECUENCIA

Es la pregunta que más calendario mueve: si los puntos sin rescate quedan fuera del régimen, se puede lanzar el producto entero en ese país mientras lo demás se tramita. Es la diferencia entre esperar y operar.

- 04 Si hace falta licencia: ¿cuál, cuánto cuesta, cuánto tarda, qué capital mínimo exige, y se puede operar mientras se tramita?**

CONSECUENCIA

Si se puede operar durante el trámite, arrancamos. Si no, el país queda en **pendiente** con fecha de revisión y se prueba el siguiente de la terna.

- 05 ¿Se puede promocionar el producto a residentes? ¿Qué exige el texto de la publicidad?**

CONSECUENCIA

Cambia el plan de crecimiento entero, no el código. Si no se puede promocionar, lanzar ahí es lanzar a nadie.

- 06 ¿Basta el screening de sanciones o se exige KYC completo? ¿Desde qué monto? ¿Hay obligación de reporte, ante quién y con qué plazo?**

CONSECUENCIA

Screening solo ⇒ 2-3 días de trabajo. KYC completo ⇒ 2-4 semanas más un proveedor contratado. Mueve la fecha del lanzamiento con dinero.

07 ¿Hay retención en la fuente sobre la ganancia del usuario? ¿La practicamos nosotros?

CONSECUENCIA

Si la practicamos, es trabajo de producto: cálculo, comprobante y registro. Entra al plan de construcción como bloque nuevo.

08 ¿Hace falta entidad local, o se puede operar desde el extranjero atendiendo residentes? ¿Cómo se trata aquí la iniciativa del propio usuario (*reverse solicitation*)?

CONSECUENCIA

Entidad local ⇒ 4-8 semanas de constitución antes de lanzar, y va al calendario en paralelo desde ya.

09 Si la respuesta general es que no se puede: ¿qué nivel de bloqueo se considera suficiente para no estar operando ahí — IP, declaración del usuario, verificación de identidad?

CONSECUENCIA

Define qué se cablea en la tabla de países y en la detección de origen. La tabla ya existe; lo que falta es saber qué nivel basta.

10 Operar la resolución de los mercados, ¿nos convierte en árbitro o fiduciario frente al usuario? ¿Qué obligación de proceso o de publicidad genera?

CONSECUENCIA

Si genera obligación de proceso, hay que publicar el procedimiento y quizá alargar la ventana de disputa. Toca el ciclo de liquidación y el texto de la app.

03 Trabajo que puede hacer solo, sin abogado

Nada de esto necesita cédula, y todo baja la factura del despacho que se contrate.

- **Screening de sanciones:** elegir la fuente de la lista, definir cada cuánto se actualiza y escribir el procedimiento. Son 2-3 días suyos, no del abogado.
- **Due diligence de proveedores** (puente, RPC, hosting, auditor): quiénes son, dónde están constituidos y —lo que se olvida— **qué exigen ellos de nosotros**. Varios piden verificación de la empresa antes de dar acceso, y eso también es cola.
- **Borrador de términos y política de privacidad**, para que el abogado **revise** en vez de redactar. La diferencia de coste es grande.
- **Auditoría de declaraciones:** recorrer el texto de la app y listar cada afirmación que un regulador podría leer como promesa.
- **Registro:** cada respuesta del abogado se archiva con fecha, para que nadie la vuelva a preguntar dentro de seis meses.

04 Lo que no hace, nunca

- **No opina sobre legalidad.** Ni siquiera «yo creo que sí se puede».
- **No toca la tabla de países** sin una opinión firmada detrás. Sólo traduce.
- No negocia el alcance con el despacho sin autorización.
- No contacta reguladores sin abogado.
- No habla del producto en público como si estuviera aprobado.

05 Cómo se sabe, pronto, si está funcionando

SEMANA	SEÑAL QUE TIENE QUE EXISTIR
1	Memo de hechos aprobado sin correcciones
2	Las diez preguntas, cada una con su consecuencia escrita
3	Tres presupuestos comparables
4	Abogado contratado. Si en la semana 4 no lo hay, este puesto no está funcionando — y hay que verlo en la semana 4, no en el mes 6
8–12	Opinión escrita → una línea en la tabla de países → pruebas en verde

A Anexo A • Los hechos, ya redactados

Base para el memo de la semana 1. Verificar cada uno contra el producto antes de entregarlo — y añadir lo que falte, no quitar precisión.

1. **Qué es.** Una aplicación móvil donde la gente responde preguntas de sí/no o de varias opciones sobre hechos futuros verificables, y comparte el resultado con quienes respondieron distinto.
2. **Cómo se resuelve.** Cada mercado cita una fuente pública concreta desde que se crea. Un proceso automático la lee y publica la lectura con su evidencia. Lo que no se puede leer por programa queda marcado para que una persona lo confirme contra esa misma fuente.
3. **Ventana de disputa.** Entre la lectura y el pago hay una ventana en la que el resultado se puede impugnar. No se paga con la ventana abierta, aunque el resultado ya se sepa.
4. **Quién es contraparte de quién.** Los usuarios entre sí. **La casa no toma nunca el lado contrario** de un usuario, ni siquiera para dar liquidez.
5. **Cómo se reparte.** Quienes acertaron se reparten lo aportado por quienes no, en proporción a lo que pusieron, menos una comisión.
6. **De qué cobra la casa.** Una comisión sobre cada operación y el rendimiento del dinero mientras espera la resolución. La casa no gana por que el usuario pierda.
7. **La liquidez de arranque.** Cuando la casa aporta liquidez para que un mercado nuevo no esté vacío, esa aportación **nunca cobra**: si cae del lado ganador, su parte se reparte entre quienes acertaron. Es un coste conocido de antemano, no una posición.
8. **Dónde está el dinero.** En un contrato en una cadena pública. La empresa **no tiene la llave de los fondos de nadie** y no existe ninguna función que le permita moverlos. Sólo puede *proponer* el resultado de un mercado, con firma múltiple y retardo, y esa propuesta puede impugnarse antes de que pague.
9. **Qué unidad.** Hoy, puntos sin valor de rescate. Después, una moneda estable en dólares. **En ningún momento hay dinero de banco**: no se reciben transferencias ni tarjetas, y la empresa no tiene cuenta que reciba fondos de usuarios.
10. **De dónde llega el dinero del usuario.** De su propia billetera. Si llega desde otra red, lo hace por un servicio de terceros que el usuario firma; los fondos van de él a su propia dirección, **sin pasar por nosotros** en ningún momento.
11. **Auditabilidad.** Cualquiera puede comprobar en la cadena, en cualquier momento, que el dinero retenido coincide exactamente con las obligaciones pendientes. Además, cada operación queda encadenada criptográficamente y se publica un resumen en la cadena, de modo que un usuario puede verificar su propia operación sin ver la de nadie más.
12. **Los temas del catálogo.** Enumerarlos uno por uno y pedir respuesta por tema, no en bloque: inflación y precios oficiales, tipo de cambio, precios de criptomonedas y **partidos de fútbol de la liga local**. El deporte es el que más rápido se clasifica como apuesta en la región: si la respuesta difiere por tema, se lanza sólo con los temas permitidos.

B Anexo B • La tabla que hay que llenar

Una fila por país, con la fuente citada en cada casilla. Sin conclusión propia: la columna de veredicto la llena el abogado, no este puesto.

PAÍS	¿RÉGIMEN DE JUEGO?	¿RÉGIMEN DE DERIVADOS?	¿RÉGIMEN DE ACTIVOS VIRTUALES?	¿PRONUNCIAMIENTO SOBRE MERCADOS DE PREDICCIÓN?	FUENTE
MX	—	—	—	—	—
AR	—	—	—	—	—
BR	—	—	—	—	—
CL	—	—	—	—	—
CO	—	—	—	—	—
PE	—	—	—	—	—
UY	—	—	—	—	—
EC	—	—	—	—	—
BO	—	—	—	—	—
PY	—	—	—	—	—
VE	—	—	—	—	—
CR	—	—	—	—	—
PA	—	—	—	—	—
DO	—	—	—	—	—
GT	—	—	—	—	—

DOS PAÍSES YA ESTÁN DECIDIDOS Y NO SE INVESTIGAN

Estados Unidos y España están bloqueados en el producto por decisión ya tomada. No gastar horas ahí salvo que cambie la estrategia.

LO PRIMERO DE LA SEMANA 1

Antes que el memo, una tarea de una hora: confirmar que el producto hoy no recibe dinero de nadie. Si en algún punto de la app existe un camino que acepte fondos, eso cambia la urgencia de todo lo demás y hay que decirlo el mismo día.